

AZWAN BIN MOHMAD AZMAN

lwn

NUR HAYATI BINTI OTHMAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, YAA Dato' Haji Mohd Amran Bin Mat Zain (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Haji Abd Latif (Panel), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel), Pada 13 Disember 2022 bersamaan 18 Jamadilawal 1444H]

[Kes Mal (Rayuan) No. : 10000-054-0089-2021]

[Rayuan Terhadap Perintah Pengesahan Lafaz Cerai Di Bawah Seksyen 57 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Tetuan Hafiz & Co.

Peguam Syarie Responden : - tiada -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu pada 11 Ogos 2021 terhadap keseluruhan keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor (Rayuan) pada 15 September 2020 dalam Kes Rayuan Mal No. : 10500-054-0073-2018 sepertimana berikut-

- i. Mahkamah dengan ini putuskan menolak rayuan Perayu
- ii. Keputusan Hakim Bicara bagi Kes Saman Mal No.: 10002-054-0513-2018 pada tarikh 03hb Disember 2018, Mahkamah kekalkan dan perkukuhkan.

[2] Perayu yang tidak berpuashati dengan keseluruhan keputusan tersebut telah memfailkan Notis Rayuan pada 11 Ogos 2021 dengan mengemukakan Alasan Rayuan pada 18 Oktober 2021 seperti di dalam muka surat 185 – 186 Rekod Rayuan iaitu -

- i. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah TERKHILAF dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila mengekalkan keputusan Tuan Hakim Mahkamah Rendah Syariah, di mana pada hakikatnya Tuan Hakim Mahkamah Rendah telah TERKHILAF dari segi fakta dan undang-undang dengan menjalankan siasatan secara tidak cermat, tidak berhati-hati, secara terburu-buru dan tidak memenuhi kehendak peruntukan-peruntukan undang-undang dan hukum syarak yang perlu dipatuhi/diperhalusi secara ketat sebelum mensabitkan talaq tiga (3).
- ii. Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah TERKHILAF dari segi fakta, undang-undang dan hukum syarak apabila mengekalkan keputusan Tuan Hakim Mahkamah Rendah Syariah, di mana kekhilafan Tuan Hakim Mahkamah Rendah Syariah dalam menjalankan siasatan secara sempurna sebelum mensabitkan talaq tiga (3), telah memberi kesan kepada sabitan talaq/jumlah talaq dan menjejaskan hak Perayu dan Responden untuk mendapatkan keadilan.

Fakta Kes

[3] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 17 Februari 2007 di Melaka dan dikurniakan tiga orang cahaya mata iaitu seorang anak lelaki dan dua anak perempuan.

[4] Pada 8 November 2018, Perayu telah memfailkan kes Pengesahan Lafaz Cerai berdasarkan peruntukan seksyen 57 Enakmen Undang-Undang keluarga Islam Selangor 2003 di Mahkamah Rendah Syariah di Shah Alam Selangor bagi mendapatkan perintah mengesahkan lafaz cerai yang dibuat terhadap Responden pada 3 November 2018 jam lebih kurang 12.15 AM di rumah kelamin mereka di Subang iaitu dengan lafaz: “ **Aku tidak boleh terima perbuatan curang ini, di depan kakak dan abang ipar kau ni menjadi saksi, Nurhayati binti Othman aku ceraikan engkau dengan talak tiga**”.

[5] Semasa keterangan di hadapan Hakim Bicara, Perayu mengaku bahawa lafaz cerai tersebut dibuat sebanyak satu kali dalam keadaan sedar dan tanpa paksaan ekoran kejadian curang yang dilakukan oleh Responden.

[6] Responden pula semasa memberi keterangan di Mahkamah Bicara, bersetuju dan mengesahkan bahawa lafaz tersebut dibuat oleh Perayu dalam keadaan Responden suci pada tarikh kejadian dan tidak mengandung. Responden juga mengakui dan bersetuju telah mendengar dengan jelas lafaz tersebut di mana Perayu telah melafazkan talaq tiga tanpa ada paksaan daripada Responden.

[7] Pada 3 Disember 2018, Hakim Mahkamah Rendah Syariah setelah mendengar keterangan Perayu dan Responden pada hari yang sama telah memberikan keputusan mensabitkan lafaz cerai yang dibuat oleh Perayu adalah sah dan menjatuhkan talaq tiga terhadap Responden.

[8] Ekoran tidak berpuashati dengan keseluruhan keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah tersebut, Perayu melalui Peguam Syarie yang dilantik daripada Tetuan Hafiz Nuaim & Partners telah memfailkan Notis

Rayuan ke Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam Selangor pada 14 Disember 2018. Perayu kemudiannya memfailkan Alasan Rayuan dengan memplidkan tiga alasan terhadap rayuan yang dikemukakanannya.

[9] Responden semasa di peringkat rayuan tersebut tiada mengemukakan sebarang bantahan dan bersetuju dengan rayuan yang telah dibuat oleh pihak Perayu.

[10] Pada 15 September 2020, YA Hakim Mahkamah Tinggi telah memberikan keputusan bagi rayuan tersebut sebagaimana dinyatakan di perenggan [1] di atas.

[11] Bagi membolehkan rayuan diteruskan ke peringkat Mahkamah Rayuan ini, pada 14 Oktober 2020 Perayu telah memfailkan Permohonan Kebenaran Merayu melalui kes permohonan no.: 10000-002-0107-2020

[12] Lanjutan daripada itu, pada 3 Ogos 2021 Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor telah meluluskan permohonan tersebut dengan membenarkan hanya satu isu sahaja yang berkaitan undang-undang berkepentingan awam dibawa di hadapan kami untuk diputuskan iaitu **sama ada siasatan telah dilakukan dengan sempurna atau sebaliknya terhadap pihak-pihak sebelum mensabitkan talaq tiga (3).**

[13] Pada 11 Ogos 2021 setelah mendapat perintah Kebenaran Merayu daripada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Perayu telah memfailkan Notis Rayuan ke Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dengan memplidkan 2 Alasan Rayuan sebagaimana kami nyatakan di perenggan [2] di atas.

[14] Manakala Responden melalui Afidavit Sokongan Responden bertarikh 16 Jun 2022 telah bersetuju dan tiada sebarang bantahan terhadap rayuan yang difailkan oleh Perayu di dalam Kes Rayuan Mal No: 10000-054-0089-2021 di Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

[15] Responden juga turut bersetuju dan tiada bantahan terhadap Penghujahan Bertulis Perayu bertarikh 25 April 2022 dan menyatakan tidak berhasrat untuk memfailkan Hujahan Bertulis Responden di dalam kes rayuan ini.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[16] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, dan Penghujahan bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak Perayu serta Alasan Penghakiman YA Hakim Rayuan Mahkamah Tinggi Syariah kami dapati hanya **alasan rayuan pertama** sahaja yang mempunyai kaitan langsung dengan isu yang telah diberi kebenaran merayu untuk diputuskan sebagaimana yang kami nyatakan pada perenggan [12].

[17] Alasan Rayuan pertama tersebut adalah berkisar kepada persoalan tatacara prosiding perbicaraan kes tersebut di mana Perayu mendakwa YA Hakim Mahkamah Tinggi telah terkhilaf kerana mengekalkan keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah yang menjalankan siasatan secara tidak cermat, tidak berhati-hati, secara terburu-buru dan tidak memenuhi kehendak peruntukan-peruntukan undang-undang dan hukum syarak yang perlu dipatuhi/diperhalusi secara ketat sebelum mensabitkan talaq tiga (3).

[18] Dalam menghujahkan isu ini, Perayu antara lain menegaskan Hakim Bicara di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam pada sesi sebutan kali pertama iaitu pada 3 Disember 2018 telah menjalankan perbicaraan bagi siasatan tanpa memberikan ruang tangguhan kepada pihak-pihak. Menurut Perayu keperluan kepada ruang tangguhan ini adalah untuk pihak-pihak lebih bersedia dalam sesi perbicaraan kerana pihak-pihak merupakan orang awam yang tidak biasa dan tidak arif dengan undang-undang dan sudah tentu mereka hanya menjawab soalan berkaitan dengan apa yang ditanya oleh Hakim Bicara sahaja.

[19] Merujuk kepada Alasan Penghakiman Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) di perengaan [6] dan [7] muka surat 179-180 Rekod Rayuan, Kami mendapati Hakim Rayuan Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat dapatan seperti berikut:

[6] Hujahan bagi alasan pertama tidak boleh diterima memandangkan hakim bicara telah memenuhi peruntukan undang-undang apabila mengambil keterangan pihak-pihak secara terus. Hakim bicara telah menjalankan siasatan secara sempurna dan memenuhi keperluan siasatan sebelum memutuskan kes tersebut.

[7] Tidak timbul berkenaan keterangan diambil dalam tempoh singkat dan ringkas. Ia bergantung kepada kebijaksanaan Hakim Bicara yang mengendalikan siasatan tersebut dan sejauhmana kerumitan kes yang disiasat serta Hakim Bicara berpuashati dengan siasatannya.

[20] Bagi memutuskan persoalan ini kami merujuk kepada Seksyen 57(2)) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003] yang antara lain memperuntukkan :

Seksyen 57. Pendaftaran perceraian di luar Mahkamah

(1) Walau apa pun seksyen 55, seseorang yang telah menceraikan isterinya dengan lafaz talaq di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah, hendaklah dalam masa tujuh hari dari pelafazan talaq itu melaporkan kepada Mahkamah.

(2) Mahkamah hendaklah mengadakan siasatan untuk memastikan sama ada talaq yang dilafazkan itu adalah sah mengikut Hukum Syarak.

[21] Kami mendapati Peruntukan tersebut juga adalah selari dengan Peraturan 2 dan 3 Arahan Amalan No.6 Tahun 2019 yang bertajuk “Amalan Pengesahan Talaq Di Luar Dan Tanpa Kebenaran Mahkamah Serta Penjelasan Keengganan Bersumpah (*Nukul*)” yang menyatakan:

2. Tertakluk kepada Hukum Syarak, mahkamah dalam mendengar dan memutuskan pengesahan talaq di luar dan tanpa kebenaran mahkamah hendaklah berpuas hati bahawa talaq itu telah memenuhi rukun-rukun talaq.

3. Mahkamah sebelum mengesahkan lafaz talaq, hendaklah terlebih dahulu menjalankan penyiasatan dan menentukannya melalui keterangan suami dan isteri yang telah memenuhi syarat-syarat talaq menurut Hukum Syarak seperti yang berikut—

(1) suami—

(a) seorang suami yang sah kepada isteri yang diceraikan;

(b) seorang yang baligh menurut Hukum Syarak;

(c) seorang yang berakal; dan

(d) melafazkan talaq dengan kerelaannya tanpa paksaan

[22] Dalam konteks kes ini, berdasarkan Nota Keterangan di muka surat 12 Rekod Rayuan, kami berpandangan bahawa walaupun keterangan yang diambil oleh Hakim Bicara agak ringkas namun kami mendapati siasatan yang dilakukan adalah telah merangkumi keperluan bagi kes tersebut dengan mengambira faktor-faktor berikut:

i. Pengakuan Plaintiff (suami) yang telah memenuhi keperluan Seksyen 17 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:

Seksyen 17. Iqrar ditakrifkan.

(1) Iqrar ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang, secara bertulis atau lisan atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap mana-mana orang lain berkenaan dengan sesuatu hak.

(2) Apa-apa iqrar hendaklah dibuat—

(a) di dalam Mahkamah, di hadapan Hakim; atau

(b) di luar Mahkamah, di hadapan dua orang saksi lelaki yang aqil, baligh dan 'adil.

(3) Sesuatu iqrar yang berhubungan dengan apa-apa fakta persoalan atau fakta relevan ialah qarinah.

iii. Persetujuan Defendan (isteri) yang telah bersetuju dan tidak menafikan keterangan dan pengakuan suami tanpa sebarang pembelaan mahupun tuntutan balas dalam kes tersebut.

[23] Berdasarkan fakta kes, kami berpuas hati bahawa Perayu telah membuat pengakuan lafaz cerai tersebut dalam keadaan dia mempunyai hak atau obligasi terhadap Responden sebagai isterinya yang sah menurut hukum Syarak. Sebarang lafaz yang berkaitan dengan perceraian boleh menjejaskan hak tersebut. Pengakuan tersebut juga telah dibuat di hadapan Hakim Bicara. Justeru, pada peringkat ini kami berpuas hati bahawa pengakuan tersebut adalah menepati kehendak seksyen 17 yang telah kami nyatakan di atas.

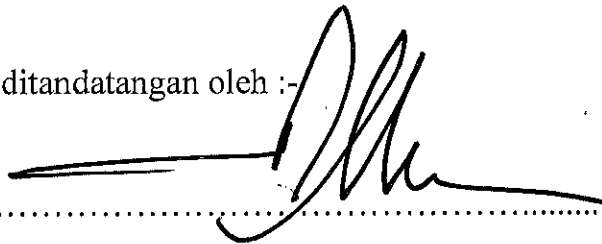
[24] Oleh yang demikian, berdasarkan ulasan-ulasan yang telah dikemukakan, kami dapati tidak ada sebab untuk mengganggu dapatan dan keputusan yang dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi (Rayuan). Sehubungan itu kami tidak dapat mempertimbangkan rayuan Perayu ini.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak Perayu, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

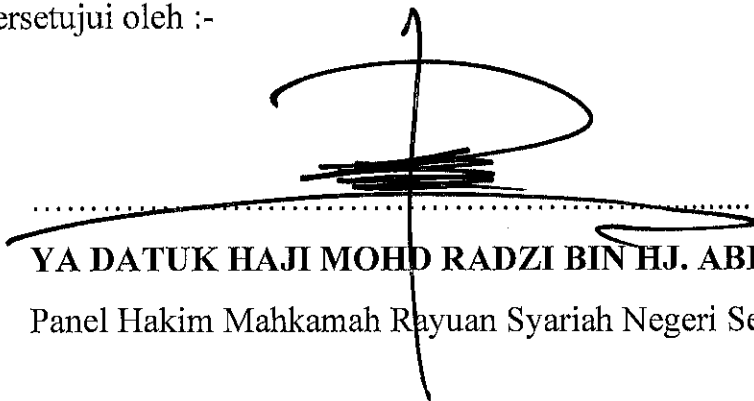
1. Rayuan Perayu **DITOLAK**.
2. Keputusan Kes Mal (Rayuan) No. 10500-054-0073-2018 di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor (Rayuan) bertarikh 15/9/2020 **DIKEKALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

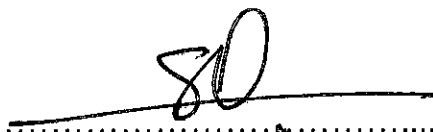


1. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor